

1500404-03.2019.8.26.0069

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... e tinha em depósito, para fins de tráfico, dez porções de maconha, com peso líquido de 145,50 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, o denunciado promoveria o tráfico de drogas na cidade de Bastos e guardava, para posterior venda a terceiros, dez porções de maconha individualmente embaladas em filme plástico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos - SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500404-03.2019.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500404-03.2019.8.26.0069

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO BENEDITO PERIN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DIEGO BENEDITO PERIN, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de junho de 2019, por volta das 8h30, na Rua Andorinhas, nº 86, Jardim Esplanada, nesta cidade e comarca de Bastos, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, dez porções de maconha, com peso líquido de 145,50 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, o denunciado promoveria o tráfico de drogas na cidade de Bastos e guardava, para posterior venda a terceiros, dez porções de maconha individualmente embaladas em filme plástico transparente.

Na ocasião dos fatos, policiais civis dirigiram-se à casa dele para cumprimento de mandado de busca e apreensão e localizaram a droga, que estava escondida no interior de um guarda-roupas no quarto do denunciado. Ainda no local, foi apreendida uma balança de precisão, bem como a quantia de R\$ 827,00 que estava no criado ao lado da cama de Diego.

O denunciado não estava no momento da ação policial, entretanto, a entrada dos policiais foi franqueada por seu genitor, que acompanhou a apreensão da droga. A quantidade, a natureza, a forma de acondicionamento das drogas e as investigações realizadas pela Polícia Civil evidenciariam, assim, que o denunciado praticava tráfico de drogas.

Auto de exibição e apreensão a fls. 14. Laudos de constatação provisório da droga as fls. 28/29 e 30/32.

Em decisão às fls. 59/63, fora decretada a prisão preventiva de Diego com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. O mandado de prisão fora cumprido (fls. 77/80.)

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2019.

Às fls. 84/94 a Defesa pleiteou pela liberdade provisória do acusado, a qual restou negada em decisão às fls. 117/120.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 158/159.

A Defesa impetrou Habeas Corpus, cuja liminar foi denegada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo às fls. 217/220. Posteriormente, o C. STJ concedeu a ordem para revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas às fls. 248/256.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 232/233), uma pela defesa (fls. 230), uma informante (fls. 231); ainda, ocorreu o interrogatório do réu (fls. 229

Sobreveio a condenação, em primeiro grau, de fls.321/336, mantida pelo E. TJSP, pelo V. Acórdão e V. Voto de fls.422/432:

"Apelação Tráfico de Drogas Sentença condenatória Preliminar rejeitada Mérito - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para porte visando consumo próprio - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório Manutenção da dosimetria da pena e regime inicial aplicado Sentença mantida Recurso não provido."

Pelo E. STJ, fls.516, de ofício a pena foi reduzida a 05 anos de reclusão no regime inicial semiaberto, assim como a pena de multa a 500 dias de referência. (fls.516)

Porém, por ordem do E. STF, proferida em Habeas Corpus nº 215.543, fls.528/536, determinou-se, em acréscimo e correção a ordem do E. STJ, o reconhecimento do direito ao réu DIEGO BENEDITO PERIN à diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com modulação que deveria ser realizada por este juízo.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram as razões relativas a esta revisão, fls.543/544 e 546/549.

É o relatório do essencial.

Decido.

Por primeiro anoto que a r.sentença, na essência condenatória, até a não alterada pelo E. TJSP e tampouco pelo E.STJ ou E. STF.

Ficam assim as razões reiteradas, até quanto a pena em segunda fase de 05 anos de reclusão no regime inicial semiaberto, assim como a pena de multa a 500 dias de referência, determinada pelo E. STJ.

Portanto, até aqui, nada há a ser revisado, eis que a ordem do E. STF é expressa apenas a revisão da terceira fase de pena, com a aplicação do redutor.

Pois bem.

Incide no caso, frente a ordem do E. STF, a causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa. Como se vê, o dispositivo em análise visa à redução da punição ao "traficante de primeira viagem".

No caso, o denunciado é primário e não possui antecedentes. Outrossim da determinação do E. STF não é possível concluir que ele se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserido em organização criminosa.

Contudo, a redução deve se dar pela metade, em razão dos motivos e circunstâncias em concreto do delito; vê-se que o acusado fora surpreendido em seu domicílio com

porção considerável de maconha, que seria suficiente, a confecção de mais de 70 generosas porções individuais de consumo, que por sua vez, poderiam, cada uma, ser alienadas por R\$ 10,00, gerando R\$ 700,00 (lucro considerável quando declarado por este a aquisição por R\$ 300,00). Logo, ainda que não se possa dizer que é pessoa inserida em organização criminosa, certo é que não se trata, propriamente, do primeiro ato cometido pelo agente, afinal, já denota razoável especialização na mercancia de drogas.

Tal conduta demonstra desprezo pelas instituições estatais, mormente pela infantil versão apresentada.

Nessa medida, reduzo a pena em 1/2, ao fim da dosimetria, restando a pena fixada em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário mínimo, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considere-se, pois, que o réu é primário e não registra antecedentes. Outrossim, a natureza da droga apreendida não é daquelas que ostentam efeitos mais nocivos à saúde humana e à sociedade, a tornar muito rigorosa a fixação do regime semiaberto (aplicado pelo E. STJ), considerando que a pena fixada agora é inferior a 04 anos. Nessa conformidade, afigura-se possível apenas a fixação do regime inicial aberto, inclusive lembrando o tempo de prisão preventiva.

Não é o caso, contudo, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afinal, nenhuma delas se mostra adequada a ressocialização do agente.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu DIEGO BENEDITO PERIN, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como pagamento de 250 dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O acusado foi posto em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão durante a instrução processual, após concessão de ordem em sede de habeas corpus, cuja cópia da decisão se encontra às fls. 248/256.

Dado o claro envolvimento do acusado com a mercancia espúria, de rigor a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de fl. 258, tudo a se assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a ordem pública deve ser preservada, sendo mister evitar-se a reiteração delitiva do acusado, que, consoante acima fundamentado, dedica-se a atividade criminosa.

Em relação ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico não ser o caso de aplicação de qualquer benefício à guisa de detração penal, ante o diminuto tempo de prisão processual. Além disso, de acordo com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, esse dispositivo "permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. [...] Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável; pode fixar o regime inicial fechado, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, §3º." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de

Processo Penal Comentado. - 14. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 831). Nesse passo, deixo para o juízo da execução a análise de possível detração, pois dotado de maiores elementos informativos para tal julgamento. Decreto, ainda, nos termos do disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, a perda de eventuais valores monetários e objetos apreendidos em favor do FUNAD. De fato, consoante restou devidamente fundamentado no corpo da sentença, todos os bens apreendidos são frutos da prática delitiva ou meios empregados a consumação da traficância, não havendo que se falar em restituição de qualquer bem ou valor.

Após o trânsito em julgado:

1. Notifique-se o condenado para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das verbas a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Bastos, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA